应急管理局：广西铭轩汽车运输有限公司"9•10”道路交通事故调

发布时间：2020-03-30 17:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【 字体： 大 中

2019年9月10日23时25分许，广西铭轩汽车运输有限公司桂AP3862号重型自卸货车于国道210线3368KM+200m处发生一起道路交通事故，造成1人死亡

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的广西铭轩汽车运输有限公司“9·10”道路交通

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年9月10日23时25分许。

（二）事故发生地点：武鸣区国道210线3368KM+200m。

（三）事故涉及单位：广西铭轩汽车运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年9月10日23时25分许，李某雷驾驶安全技术检验不合格（后下部防护装置、行驶系、车身反光标识、尾部标志板不合格）且超载（核定载质量
沿国道210线从马山县方向往南宁市区方向在主车道内行驶，潘某福驾驶安全技术检验不合格（制动系不合格）的桂G30K58号正三轮载货摩托车相对方向
210线3368KM+200m处，李某雷驾驶机动车左转弯往伏林搅拌站方向行驶，因李某雷驾驶安全技术检验不合格、超载的机动车左转弯行驶时未让直行车辆
道行驶，导致两车发生碰撞，造成潘某福当场死亡及两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场李某雷立即下车开展救援，同时拨打110报警电话、120急救电话报告事故情况。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂AP3862号重型自卸货车情况

桂AP3862号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ3312M5FA，车辆登记所有人为广西铭轩汽车运输有限公司，注册日期为2017年6月19日，车辆检验有效

桂AP3862号重型自卸货车交通事故强制责任险保单号：605242503012019000 2422，机动车商业保险单单号：605242503022019000 0775，投保公司为华

2.桂G30K58号正三轮载货摩托车

桂G30K58号正三轮载货摩托车车辆登记所有人为：韦某敏，住址：来宾市兴宾区三五乡平塘村民委平塘村118号。

桂G30K58号正三轮载货摩托车交通事故强制责任险保单号：605110403012019000 3888，投保公司为华安财产保险股份有限公司。

（二）肇事驾驶员情况

1.李某雷：桂AP3862号重型自卸货车驾驶人，男，19XX年X月X日生，身份证号：45012219**********，住武鸣县城厢镇共和村平地屯X号，驾驶证号
驾驶证日期是2009年7月17日，有效期至2025年7月17日，准驾车型：B2D。李某雷符合驾驶重型仓栅式货车的条件。

2.潘某福：桂G30K58号正三轮载货摩托车驾驶人，男，19XX年X月X日生，身份证号：45222619**********，住来宾市兴宾区三五乡平塘村民委平塘
潘某福符合驾驶正三轮载货摩托车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AP3862号重型自卸货车和桂G30K58号正三轮载货摩托车的安全技术状货车：后下部防护装置、行驶系、车身反光标识、尾部标志板不合格，制动系、转向系、照明信号合格。2、桂G30K58号正三轮载货摩托车：制动系不合

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。桂AP3862号重型自卸货车超载，核定载质量：核定载质量：16100千克，实载51740千克，超载率221.37%。

2.超速情况。未超速。

3.改装情况。未见改装。

（五）涉事单位情况

广西铭轩汽车运输有限公司，统一社会信用代码：914501003274060453，成立于2015年3月16日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），城A-8号楼X号，经营范围：道路普通货物运输（凭许可证在有限期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；货运信息咨询服务；销售：汽车及配件机械设备、机电产品、五金交电、建筑材料（除竹木制品及危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区国道210线3368KM+200m，2019年9月10日23时25分许为晴天。

2.道路情况。事故地点为一级公路，水泥路面，南北走向，设置有主车道、辅道，主车道与辅道有花圃隔离，辅道内设置有摩托车道，事故地点为通往伏林村搅拌站，路口施划有人行横道，该路口设置有交通信号灯但事发时信号灯不工作，设置有限速60公里/小时、车辆导向标志牌，夜间有路灯照

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为桂G30K58号正三轮载货摩托车驾驶人，具体情况如下：

潘某福：男，19XX年X月X日生，身份证号：45222619**********，户籍地：来宾市兴宾区三五乡平塘村民委平塘村X号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

李某雷驾驶安全技术检验不合格的桂AP3862号重型自卸货车左转弯行驶时安全意识薄弱，未能安全文明驾驶，未让直行车辆先行，导致与潘某福驾生碰撞，造成潘某福当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广西铭轩汽车运输有限公司未认真落实安全生产主体责任，安全生产教育和培训不到位，肇事驾驶员李某雷未参加1-4月、6月、8月等6个月公司组施超载行为；开展生产事故隐患排查治理工作不彻底，导致桂AP3862号重型自卸货车安全技术检验不合格并上路行驶，是事故发生的间接原因之三。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，广西铭轩汽车运输有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1、未认真落实安全生产主体责任，未组织制定并认真行岗前安全生产教育和培训；（2）未按规定每月组织所有从业人员进行安全生产学习，抽查2019年1-9月的安全学习记录，发现肇事驾驶员李某雷未参2、安全生产隐患排查治理不彻底，未能及时发现并消除事故隐患；3、未按规定组织应急演练；4、建立道路运输车辆技术档案不符合规定；5、道路运

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西铭轩汽车运输有限公司“9·10”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输“9·10”道路交通事故责任人及责任单位作如下处理：

（一）李某雷，广西铭轩汽车运输有限公司桂AP3862号重型自卸货车驾驶员，驾驶安全技术技术检验不合格、超载的机动车上道路行驶，左转弯行警部门依法追究其刑事责任。

（二）马某泽，广西铭轩汽车运输有限公司法定代表人，未履行安全生产监管职责，未组织制定并认真实施本单位安全生产教育和培训计划，未加生负有责任，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）广西铭轩汽车运输有限公司，未认真落实安全生产主体责任，安全生产教育和培训不到位，肇事驾驶员李某雷未参加1-4月、6月、8月等6薄，间接实施超载行为；开展生产安全事故隐患排查治理工作不彻底，导致桂AP3862号重型自卸货车安全技术检验不合格并上路行驶，对事故的发生负

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，
体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西铭轩汽车运输有限公司

“9·10”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页